

2.9.2026

לכבוד
היועצת המשפטית לממשלה
משרד המשפטים, ירושלים

הנדון: שימוש לרעה באיומים משפטיים מצד גופים ציבוריים כלפי יזמים חברתיים, מכתב ההתראה מטעם רכבת ישראל בעניין אפליקציית Better Rail

מצ"ב: מכתב ההתראה מטעם רכבת ישראל מיום 9.8.2026; מכתב התגובה מטעם הח"מ מיום 31.8.2026

שלום רב,

1. בתמצית, מרשי, מר גיא טפר, הוא ממפתחי אפליקציית Better Rail, אפליקציה חינוכית, ללא פרסומות ובקוד פתוח, המנגישה לציבור מידע על זמני הנסיעות של רכבת ישראל על בסיס המידע הגלוי והפומבי של רכבת ישראל. ביום 9.8.2026 קיבל מרשי, אדם פרטי, מכתב התראה מטעם רכבת ישראל, באמצעות אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המייחס לו עבירות פליליות לפי חוק המחשבים, גזל סוד מסחרי, התעשרות שלא כדין והפרת זכויות קנייניות, והדורש, בתוך שבעה ימים בלבד, את הפסקת פעילות האפליקציה, מחיקת המידע והסרתה מחנויות האפליקציות, תוך איום בפנייה לרשויות "בקשר להיבטים הפליליים".

2. כמפורט במכתב התגובה המצורף, לטענות אלה אין שחר: מידע המוצג לציבור אינו סוד מסחרי; פנייה לשרת פתוח, ללא עקיפת מנגנון הרשאה או אמצעי אבטחה, אינה חדירה לחומר מחשב; ובאפליקציה חינוכית וחסרת הכנסות אין ולא יכולה להיות התעשרות.

3. חמורה במיוחד הטענה העומדת בליבת מכתב ההתראה, שלפיה נתוני שירות התחבורה הציבורית הם "נכסים קנייניים יקרי-ערך" של החברה הממשלתית וכי "כל הזכויות" בהם שייכות לה באופן בלעדי. טענה זו עומדת בניגוד חזיתי להוראות הדין ובכלל זה סעיף 5(4) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, השולל זכות יוצרים בעובדה ובנתון, ולסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הגדיר סוד מסחרי ככזה שאינו נחלת הרבים. כך נפסק גם בע"א 8485/08 The FA Premier League Limited נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט (בית המשפט העליון, 14.3.2010).

4. חשוב מכך, הלכה מושרשת היא כי מידע המוחזק בידי רשות ציבורית הוא קניין הציבור, והרשות מחזיקה בו בנאמנות בלבד, ור' לעניין זה ע"מ 8282/02 הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד מבקר המדינה (בית המשפט העליון); ע"מ 3908/11 מדינת ישראל הנהלת בתי המשפט נ' עיתון דה מרקר עיתון הארץ בע"מ (בית המשפט העליון); בג"ץ 5870/14 חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ נ' הנהלת בתי המשפט (בית המשפט העליון).
5. בעניין חשבים אף הצביע בית המשפט העליון במפורש על מיזמים אזרחיים המגיישים מידע ציבורי, דוגמת מיזמי הסדנא לידע ציבורי, כעל "יזמים יצירתיים" המפיקים תועלת ציבורית רבה מפתיחת מאגרי המידע הממשלתיים. החלטת ממשלה 1933 משנת 2016 עיגנה מדיניות ממשלתית מחייבת של הנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור. Better Rail היא התגלמותם של עקרונות אלה: הנגשה חנימית, שקופה ובקוד פתוח של מידע ציבורי. והנה, חלף שהמדינה תברך על כך, חברה ממשלתית רודפת את מי שמממש מדיניות זו הלכה למעשה.
6. מכתב ההתראה המצורף הוא בריונות מקלדת. העובדה שנעשתה בחסות גלימות ותארים, כדוגמת התואר עו"ד, ובניסוחים משפטיים פומפוזיים, אינה משנה את מהותה, ואין היא שונה בשום צורה מכל בריונות אחרת. עוצמתו של המכתב נשאבת כל כולה מפער הכוחות שבין חברה ממשלתית מונופוליסטית, הנעזרת במשרד עורכי דין מהגדולים במדינה, לבין אזרח פרטי, ולא מחוזק הטענות שבו, שכן חוזק כזה אין בו.
7. חמור מכך: במקום שגוף ציבורי יפעל למען הציבור ובשם הציבור, הוא עושה שימוש בכספי ציבור כדי לפגוע בציבור, לאיים על אזרח, להפחידו ולדחוק בו לוותר על שירות ציבורי חנימי, והכל ללא סמכות ושלא כדין, בניגוד לעקרון חוקיות המינהל, שלפיו רשות ציבורית מוסמכת לפעול רק מכוח הסמכה בדיון.
8. אין מדובר באירוע נקודתי בלבד. מכתבים מסוג זה יוצרים אפקט מצנן על יזמות חברתית ואזרחית בכללותה. יזם המפעיל שירות חנימי לציבור, ומקבל מכתב המאיים עליו בהליכים פליליים ובתביעות, ייטה לסגור את השירות, גם כשהטענות נגדו חסרות כל יסוד. התוצאה היא פגיעה ישירה באקוסיסטם של המידע הציבורי שמדינת ישראל התחייבה לטפח, ובציבור הנהנה ממנו.
9. אשר על כן, מתבקשת היועצת המשפטית לממשלה להוציא מכתב הנחיה לכלל הלשכות המשפטיות בשירות הציבורי, בתוך הממשלה ומחוצה לה, ובכלל זה בחברות הממשלתיות ובתאגידים הציבוריים, ובכלל זה לתת את הדעת לנושאים הבאים:
- 9.1 לחדד את האחריות הציבורית המוטלת על הייעוץ המשפטי בגופים אלה, לרבות בעת התקשרות עם משרדי עורכי דין חיצוניים ובעת אישור משלוח מכתבי התראה בשמם;
- 9.2 להבהיר את החשיבות שבפיתוח אקוסיסטם של מידע ציבורי פתוח, ברוח עקרונות חופש המידע, החלטת ממשלה 1933 ופסיקות בתי המשפט;

9.3. לדרוש מכלל המשפטנים בשירות הציבורי סטנדרט התנהגות ראוי והולם, שבריונות משפטית, איומי סרק והפחדת אזרחים אינם חלק ממנו.

9.4. כן מתבקשת בחינה של התנהלות רכבת ישראל במקרה דנן, לרבות ההחלטה על משלוח מכתב ההתראה, זהות הגורמים שאישרו את משלוחו, והעלות שהושתה על הקופה הציבורית בגינו.

10. מרשי שומר על מלוא זכויותיו וטענותיו. הח"מ עומד לרשותכם לכל הבהרה או השלמה.

*גילוי נאות: יצוין כי גם הח"מ, קיבל מכתב התראה לפני תביעה, בגין פרסום מידע ציבורי כדין, ועניין זה אף פורסם בכלי התקשורת.¹

בברכה,

גיא זומר, עו"ד

1

<https://www.themarker.com/captain-internet/2025-02-02/ty-article/.premium/00000194-44ac-d924-a59f-76edf3930000>